

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة، يوم الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠١٣م، الموافق ١٩ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ،
برئاسة سعادة القاضي/ سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .

وعضوية السادة القضاة : الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة الدستورية ، وسلمان
عيسى سيادي ، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني، ونوفل بن عبدالسلام غريال ، وعلي عبدالله الدويشان ،
وسعيد حسن الحايكي ، أعضاء المحكمة الدستورية .

وحضور السيد/ عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٤/٢٠١٢) لسنة (١٠) قضائية .

المُقامة من :

صادق محمد مكي البحارنة .
وكيله المحامي عوض فودة .

ضد :

- ١- صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .
 - ٢- وزير الثقافة .
- ويمثلهما جهاز قضايا الدولة .

الإجراءات

بتاريخ السابع من يونيو ٢٠١٢م، أودع المُدعي صحيفة هذه الدعوى، الأمانة العامة للمحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية البند الثاني من المادة (١١) من القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨٦م، والمستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٤م، وبعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذات القانون، وما ترتب عليهما من بطلان قراري وزير الإعلام، رقمي (٤) لسنة ١٩٩٤م، و(١) لسنة ١٩٩٦م.

قدم ممثل جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم، أصليًا : بعدم قبول الدعوى لاتصال المحكمة الدستورية بها بغير الطريق الذي رسمه القانون، واحتياطياً : برفضها.

نُظِرَت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد نسبت إلى المدعي وآخرين، أنهم في غضون عامي ٢٠١٠م و٢٠١١م بدائرة أمن المنامة :

أولاً : امتنعوا عن سداد رسوم الخدمات الفندقية لفندق لفندوم، المستحقة لقطاع السياحة بوزارة الثقافة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

ثانيًا : امتنعوا عن تقديم كشوف تفصيلية موقعة من قبل المدير العام ومُراقب الحسابات بالفندق ، أو من يقوم بعملهما، توضح توزيع رسوم الخدمات الفندقية المستحقة لكل شهر على جِدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق .

ثالثًا : امتنعوا عن سداد رسوم تجديد الترخيص السياحي لفندق لفندوم ، وذلك على النحو المبين بالأوراق .

وقدّمت النيابة العامة المدعي وآخرين للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الصغرى الثانية بالقضية رقم ١٠٢٠٠/٢٠١١/٠٧ ، وطلبت عقابهم بموجب المادتين رقمي (٢/١١) و(١١ مكررا) من المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨٦م بشأن تنظيم السياحة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٤م ، والمادتين رقمي (١) و(٤) من قرار وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام رقم (١) لسنة ١٩٩٦م بشأن رسوم دعم الترويج والتسويق ، والمواد أرقام (١) و(٢) و(٣) و(٦) من قرار وزير الإعلام رقم (٤) لسنة ١٩٩٤م ، والمادتين (١) و(٢) من القرار رقم (١) لسنة ١٩٨٨م . وبجلسة ٢٠١٢/١/٢٢م ، أصدرت المحكمة حكمها غيابيًا ، بتغريم كل متهم خمسة آلاف دينار ، وأداء الرسوم المستحقة عن كل تهمة ، فعارض المدعي هذا الحكم بالمعارضة رقم ٧٢٠١١١٠٢٠٠ ، وقضت المحكمة برفض المعارضة ، وتأيد الحكم المعارض فيه ، فاستأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم ٩٧٥/٢٠١٢/١١ أمام المحكمة الكبرى الجنائية ، وأثناء نظرها استئنافيًا ، قدم المدعي بجلسة ٢٠١٢/٥/١٦م مذكرة شارحة طلب فيها : أصليًا وقبل الفصل في الموضوع : وقف الاستئناف ، لتمكين المستأنف من الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٤م بتعديل المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨٦م والمادة الرابعة من ذات القانون ، وبطلان القرار الوزاري رقم (٤) لسنة ١٩٩٤م ، والقرار رقم (١) لسنة ١٩٩٦م ، وفي الموضوع : ببراءة المستأنف مما نسب

إليه، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ٢٠١٢/٦/٢٠م مع التصريح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ ٢٠١٢/٦/٧م .

وحيث إنه عن دفع جهاز قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى ، لعدم اتصال هذه المحكمة بها بالطريق الذي رسمه القانون ، على سند من أن محكمة الموضوع لم تبحث جدية الدفع ، وتحديد المواد المطعون بعدم دستوريته ، وأوجه عدم الدستورية ، واكتفت فقط ، بالتصريح للطاعن بإقامة دعواه، فهذا الدفع مردود ، ذلك أنه ووفقاً لحكم الفقرة (ج) من المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء المحكمة الدستورية ، فإنه يتضح جلياً أن المشرع لم يلزم محكمة الموضوع الإفصاح عن أوجه تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية ، بل يكفيها لتقدير ذلك ، تأجيل نظر الدعوى ليقدم مثير الدفع بعدم الدستورية ، ما يُفيد لجوئه إلى المحكمة الدستورية وتقدمه بطعنه بعدم الدستورية .

لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على أوراق الدعوى الموضوعية ، أن المدعي قدم بجلسة ٢٠١٢/٥/١٦م مذكرة شارحة استئنافية ، ضمّنها دفْعاً بعدم دستورية نص المادة الأولى ، والمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٤م ، وكذا قراري وزير الإعلام رقمي (٤) لسنة ١٩٩٤م ، و(١) لسنة ١٩٩٦م ، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة ٢٠١٢/٦/٢٠م ، مع التصريح للمدعي برفع دعواه الدستورية ، وذلك كله يكشف بذاته عن أن محكمة الموضوع جالت ببصرها في هذا الدفع ، قبل التصريح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية ، وأعملت وفقاً لذلك موجبات أحكام المادة (١٨) الفقرة (ج) من قانون المحكمة الدستورية سائلة البيان ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله ، وارداً على غير سند ، متعين الرفض .

وحيث إنه لما كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر على أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية ذا أثر في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، والمطروحة في دعوى الموضوع ، وبالقدر اللازم والضروري للفصل فيها ، من دون زيادة أو نقصان .

متى كان ذلك ، وكان الثابت بأوراق الدعوى ، أن المدعي قد أُحيل وآخرون إلى المحكمة الجنائية الصغرى الثانية ، بتهمة ثلاث : الأولى : الامتناع عن سداد رسوم الخدمات الفندقية لفندق لفندوم ، والثانية : الامتناع عن تقديم كشوف تفصيلية توضح توزيع رسوم الخدمات الفندقية المستحقة لكل شهر على حدة ، والثالثة : الامتناع عن سداد رسوم تجديد الترخيص السياحي لفندق لفندوم ، وطلبت النيابة عقابه بالمادتين (٢/١١) و(١١مكررا) من المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨٦م بشأن تنظيم السياحة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٤م ، وبالمادتين رقمي (١) و(٤) من قرار وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام رقم (١) لسنة ١٩٩٦م بشأن رسوم دعم الترويج والتسويق ، وبالمواد أرقام (١) ، (٢) ، (٣) ، (٦) من قرار وزير الإعلام رقم (٤) لسنة ١٩٩٤م ، وبالمادتين (١) و(٢) من القرار رقم (١) لسنة ١٩٨٨م ، وقد قررت هذه النصوص نوعين من الرسوم ، يقوم بفرضهما وزير الإعلام بقرار منه ، كما قررت عقوبة جنائية على مخالفة قرار وزير الإعلام ، مع الحكم على المخالف بأداء الرسم الذي امتنع عن دفعه ، أما عن النوع الأول : فيتمثل في رسوم منح تراخيص الخدمات والمواقع السياحية ، ورسوم تجديدها ، أما النوع الثاني : فهو رسوم تفرض على الخدمات الفندقية ، ولقد حكمت محكمة الموضوع بالغرامة على المدعي ، وأداء الرسوم المستحقة عن كل تهمة ، فاستأنف المدعي هذا الحكم ، وكانت النصوص التشريعية المطعون عليها ، والسالف الإشارة إليها ، تعتبر مطروحة على محكمة الموضوع ، بحكم اللزوم ، إذا ما انتهت إلى القضاء بالإدانة ، مما حدا بها إلى تقدير جدية

الدفع المبدى من المدعي بعدم دستوريته ، وتصريحها له بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على هذه النصوص ، فمن ثم يرتبط الفصل في دستوريته بالمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وتُحقق بالتالي ، المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في إقامة هذه الدعوى .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نطاق الدعوى الدستورية ، التي أتاح المشرع للخصوم مباشرتها ، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع ، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته ، ولما كانت التهم المنسوبة إلى المدعي ، قد وقعت في الفترة بين عام ٢٠١٠م وعام ٢٠١١م ، وبالتالي فإنها تخضع لنصي المادتين (٢/١١) من المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨٦م ، و(١١ مكررا) من القانون نفسه المضافة بمقتضى المادة (٢) من المرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٤م ، والمادتين (١) و(٤) من قرار وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام رقم (١١) لسنة ١٩٩٦م ، والمادة الأولى من قرار وزير الإعلام رقم (٤) لسنة ١٩٩٤م بشأن رسوم الخدمات الفندقية ، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة بهذه النصوص ، وينحصر فيها .

وحيث إن المادة (١١) من المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨٦م بشأن تنظيم السياحة تنص على أن : « يصدر وزير الإعلام ، فضلاً عن القرارات المنصوص عليها في المواد السابقة، القرارات اللازمة في الأمور التالية :

- ١-
- ٢- تحديد رسوم منح تراخيص الخدمات والمواقع السياحية ورسوم تجديدها .
- ٣-
- وتشترط موافقة مجلس الوزراء على قرارات وزير الإعلام المتعلقة بالرسوم المبينة في البند (٢) « .

ثم صدر المرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٤م بتعديل المرسوم رقم (١٥) لسنة ١٩٨٦م ،
وقد نص في المادة الأولى منه على أنه : « يستبدل بالبند (٢) من المادة (١١) من المرسوم بقانون رقم
(١٥) لسنة ١٩٨٦م بشأن تنظيم السياحة ، النص الآتي :

- مادة (١١-٢) - تحديد رسوم منح تراخيص الخدمات والمواقع السياحية ، ورسوم تجديدها ، وفرض
رسوم على الخدمات الفندقية () .

كما نص في المادة الثانية على أن : « يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨٦م
بشأن تنظيم السياحة ، مادة جديدة برقم (١١ مكرراً) نصها الآتي :

- مادة ١١ مكرراً

يُعاقب كل من يُخالف أحكام المواد (٢) و(٣) و(٤) من هذا القانون ، أو القرارات المنفذة لأحكام هذه
المواد ، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار ، أو إحدى هاتين
العقوبتين ، وذلك فضلاً عن جواز الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها ، كما يُعاقب على مخالفة قرارات وزير
الإعلام الصادرة تنفيذاً للبند (٢) من المادة (١١) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار ،
فضلاً عن الحكم على المخالف بأداء الرسم الذي امتنع عن دفعه .

وتنفيذاً للمادة (٢/١١) السابق الإشارة إليها ، أصدر وزير الإعلام بتاريخ ٢٥/١٢/١٩٩٤م قراره
رقم (٤) لسنة ١٩٩٤م بشأن رسوم الخدمات الفندقية ، وقد نص في مادته الأولى على أنه : « يُفرض
رسم على الخدمات التي تقدمها الفنادق بجميع فئاتها ومستوياتها يُسمى (رسم الخدمات الفندقية)
بواقع ٣٪ من قيمة الخدمة » . ونص في مادته الثانية على أن : « تُسدد الفنادق رسوم الخدمات الفندقية

إلى وزارة الإعلام مقابل إيصال استلام كل ثلاثة أشهر، بميعاد لا يتجاوز نهاية الشهر التالي للثلاثة شهور المشار إليها^(١). ثم أصدر وزير الإعلام بتاريخ ١٩٩٦/٣/٤م قراره رقم (١) لسنة ١٩٩٦م بشأن رسوم دعم الترويج والتسويق، ناصاً في مادته الأولى على أن: «ترفع نسبة رسوم الخدمات الفندقية المستوفاة من الفنادق بجميع فئاتها ومستوياتها، الواردة في القرار رقم (٤) لسنة ١٩٩٤م بشأن رسوم الخدمات الفندقية إلى ٥٪ من قيمة الخدمة»، ونص في المادة الرابعة منه على أن: «كل من يخالف أحكام هذا القرار يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (١١) مكرراً، المضافة إلى المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨٦م، بموجب المرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٤م وهي الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، مع الحكم على المخالف بأداء الرسم الذي امتنع عن دفعه».

وحيث إن المدعي ينعي على النصوص المطعون عليها مخالفتها نص المادة (١٠٧/ب)، من الدستور، على سند من أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية - ممثلة في وزارة الإعلام - أن تتفرد بفرض رسوم وفوائد وغرامات، استناداً إلى تلك النصوص، وحيث إن هذا النعي قد جانبه الصواب، ذلك أن نص البند (أ) من المادة (١٠٧) من الدستور يجري على أن: «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون». كما نص البند (ب) من ذات المادة على أن: «يُبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها»، ومقتضى ذلك، وعلى النحو الذي تواتر عليه قضاء هذه المحكمة، أن الدستور قد مايز بنص فقرتي المادة (١٠٧) سالفتي البيان، بين الضرائب العامة، وبين غيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولاهما: لا يجوز فرضها، أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وثانيتهما: يجوز إنشاؤها في الحدود التي بينها القانون، ومؤدى ذلك أن المشرع الدستوري، بهذه التفرقة في الأداة، قد جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدراً مباشراً بالنسبة إلى الضرائب العامة،

فالسطة التشريعية، هي التي تقبض بيدها زمام الضريبة العامة، وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها، وتفصيل ما يتصل ببنائها ، فإذا ما فوضت السلطة التنفيذية بشأنها فرضاً أو تعديلاً أو الغاءً ، فإنها تكون قد تحيقت حدود الدستور ، واجترأت على نواهيها ، وتردت بالتالي في حماة مخالفتها ، أما بالنسبة إلى الفرائض والتكاليف المالية الأخرى ، ومن بينها الرسوم ، التي تستأدى جبراً مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها ، عوضاً عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها ، فقد سلك الدستور في شأنها مسلكاً آخر ، فيما يخص أداة فرضها ، بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية تنظيم أوضاعها ، وتحديد أنواعها وتقدير قيمتها ، بما يحقق الغاية المرجوة من فرض الرسوم . ومفاد ذلك أن الدستور قد جعل الاختصاص بفرض هذه الرسوم مشتركاً بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية تمارسانه معاً ، وتتعاضان في بلوغ غاية الأمر منه ، تأكيداً لإتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات العامة التي تؤديها الدولة ، وحؤولاً دون أن ترتد الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمة حقيقية ، أو تتحل إرهاباً لكاهل المنفعين بهذه الخدمات ، وإملاقاً لهم على غير مقتضى العدالة ، من منظور اجتماعي .

وحيث إنه لما كانت السلطة التنفيذية بما تملكه من وسائل تحديد أوعية الرسوم تفصيلاً وتقدير قيمتها ، أو نسبتها ، كان أمراً منطقياً ولازماً أن يكون لها دور في فرض هذه الرسوم وتحديداتها ، فالسلطة التشريعية هي التي تنشئ الرسوم - بقانون تصدره - ثم تفوض السلطة التنفيذية بيان تفصيلاتها وتحديد جزئياتها ، وذلك كله تحقيقاً للمرونة اللازمة في فرض الرسوم لمجابهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمة ، طالما أن فرضها أو تعديلها لا يكون بقانون في كل حالة على حدة ، وإنما يتم ذلك بقرار من السلطة التنفيذية في حدود القانون ، أي في ضوء الأسس والملاحم الرئيسية التي وضعتها السلطة التشريعية .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة ، قد جرى على أن نص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (١٠٧) من الدستور في مجال سريانه على غير الضريبة العامة ، يعد نصاً خاصاً في مجال تطبيقه ، أورده المشرع الدستوري ، متضمناً تقييد العام ، فلا يكون دائراً في إطاره ، تخول بمقتضاه السلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية فرض الرسوم ، من دون أن تنقيد الأخيرة في ممارستها هذا التفويض بغير الشروط والأوضاع التي اتصل بها وفقاً للقانون المحدد له . ومن ثم فإن هذا التفويض لا يعتبر ، بهذه المثابة ، تنازلاً من سلطة عن صلاحياتها إلى سلطة أخرى - لامتناع ذلك دستورياً بمقتضى المادة (٣٢/أ) من الدستور - بل قياماً بما اقتضته المادة (١٠٧) من الدستور من إذن مباشر للمشرع بأن يخول السلطة التنفيذية التدخل لتنظيم الرسوم ، وهو تدخل ينحل تفويضاً من نوع خاص على ما سلف بيانه ، مناطه اشتراك السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنظيم الرسوم إنشاءً وتحديداً واستثناءً ، وليس مؤدى تفويض المشرع للسلطة التنفيذية تنظيم رسم بعينه ، إطلاقاً يدها من دون ضابط فتستأثر بالأمر على نحو ما ترتئيه ، بل حدها في ذلك مقتضيات العدالة الاجتماعية ، التي جعل منها الدستور ، وفق حكم المادة (١٥/أ) منه ، أساس فرض الضرائب والرسوم .

وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨٦م بشأن تنظيم السياحة ، قد بين في المادة الأولى منه ، الخدمات والمواقع السياحية ، وأسند الإشراف عليها إلى وزارة الإعلام ، بحيث لا يجوز مزاوله أعمال الخدمات السياحية ، أو الانتفاع بأي موقع سياحي إلا بترخيص من وزير الإعلام ، وذلك للتأكد من التزام القائم بالخدمات السياحية بتنفيذها تجاه عملائه ، أو السياح ، ثم خول وزير الإعلام ، بالبند (٢) من المادة (١١) منه (المطعون فيه) ، أن يصدر القرارات اللازمة لتحديد رسوم منح تراخيص الخدمات والمواقع السياحية ، ثم أصدر المرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٤م بتعديل البند (٢) من المادة (١١) المشار إليه ، ليمنح وزير الإعلام سلطة إصدار القرارات اللازمة لتحديد رسوم منح تراخيص الخدمات والمواقع السياحية ، وفرض رسوم على الخدمات الفندقية ،

وتنفيذاً لذلك أصدر وزير الإعلام قراره رقم (٤) لسنة ١٩٩٤م بشأن رسوم الخدمات الفندقية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ، ناصاً في مادته الأولى على فرض رسم على الخدمات التي تقدمها الفنادق بجميع فئاتها ومستوياتها يُسمى رسم الخدمات الفندقية بواقع ٣٪ من قيمة الخدمة ، ثم أصدر قراره رقم (١) لسنة ١٩٩٦م متضمناً رفع نسبة رسم الخدمات الفندقية إلى ٥٪ من قيمة الخدمة .

وحيث إذ كان ما تقدم ، فإنه يتضح جلياً أن السلطة التنفيذية ، ممثلة في وزير الإعلام ، لم تقرر تحديد رسوم منح تراخيص الخدمات والمواقع السياحية ، ورسوم تجديدها ، ولم تحدد رسوماً على الخدمات الفندقية ، إلا بعد أن خولتها السلطة التشريعية ذلك ، وبعد أن بينت هذه الخدمات والمواقع السياحية في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٨٦م ، وأسندت إلى وزارة الإعلام الإشراف على المواقع السياحية والخدمات الفندقية ، لتكون السلطة التنفيذية ، وهي القائمة على مرفق السياحة، الأكثر التصاقاً ودراية بهذا المرفق، والأقدر على الإلمام بتفاصيل الخدمات السياحية والفندقية، وتقدير رسوم هذه الخدمات والتراخيص المرتبطة بها، ومن ثم جاءت النصوص المطعون فيها متفقة مع حكم المادة (١٠٧/أ ، ب) من الدستور، وليس فيها مخالفة لأي حكم آخر من أحكام الدستور، بما يغدو معه الحكم برفض الدعوى متعيناً .

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة ، برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات .